

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

“Quem vence a própria dor vence o mundo.”

Luis de camões

Livro: Sonetos

Na encruzilhada do pare, volte ou siga, escolha
seguir, pois a conclusão de seu curso está próxima!

Frase motivacional

ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!





Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor

Continue sendo um aluno de excelência!

Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal



Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro

Duração: 1h50



Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal



▶ SUMÁRIO - ROTEIRO DA AULA (Slide 1)

- ▶ O que é Propriedade Intelectual?
- ▶ Propriedade Industrial x Direito Autoral
- ▶ Formas de Proteção Legal
- ▶ Tipos de Propriedade
- ▶ Conceitos de Direito Autoral
- ▶ Proteções Legais Aplicáveis
- ▶ Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento
- ▶ Resumo
- ▶ Glossário
- ▶ Artigos Legais
- ▶ Quiz
- ▶ Atividade Prática



Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal



▶ O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL?

▶ Definição:

Conjunto de direitos exclusivos sobre criações do intelecto humano, como invenções, obras literárias, artísticas, símbolos, nomes e imagens.

▶ Base Legal:

▶ Constituição Federal, art. 5º, XXVII, XXVIII e XXIX

▶ Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial)

▶ Lei nº 9.610/98 (Direitos Autorais)

▶ **Objetivo:** Estimular a inovação e proteger o criador.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Todo software, aplicativo, sistema web, jogo ou solução digital desenvolvida por você durante o curso ou na vida profissional é uma criação intelectual e, portanto, passível de proteção. Entender a PI é essencial para valorizar seu trabalho e evitar que terceiros se apropriem indevidamente do seu código, design ou identidade visual.



Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal

PROPRIEDADE INDUSTRIAL x DIREITO AUTORAL

APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Propriedade Industrial	Direito Autoral
Patentes, marcas, desenhos industriais	Obras literárias, artísticas, softwares
Protege invenções e sinais distintivos	Protege expressões criativas
Registro no INPI	Proteção automática (independente de registro)

- Se você cria um **novo método de compressão de dados** → Propriedade Industrial (patente).
- Se você escreve o **código-fonte de um aplicativo** → Direito Autoral (proteção automática).
- Se você cria o **nome e logotipo do seu sistema** → Propriedade Industrial (marca registrada no INPI).



Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal



- ▶ **TIPOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**
- ▶ **Propriedade Industrial** - Patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica.
- ▶ **Direitos Autorais** - Obras literárias, artísticas, científicas, softwares.
- ▶ **Proteção Sui Generis** - Cultivares, topografia de circuitos integrados.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
- ▶ **Patente:** Algoritmos inovadores, métodos de autenticação, sistemas de IA.
- ▶ **Marca:** Nome do app, sistema, ou serviço (ex.: "EduTech", "FastDelivery").
- ▶ **Direito Autoral:** Código-fonte, interfaces, manuais, documentação.
- ▶ **Desenho Industrial:** Layout de telas, ícones, elementos visuais diferenciados.

▶ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCEITOS

- ▶ **Patente:** Direito exclusivo sobre invenção ou modelo de utilidade (Lei 9.279/96, arts. 8º e 9º).

Marca: Sinal distintivo visualmente perceptível (art. 122).

Desenho Industrial: Forma ornamental de objeto (art. 95).

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

- ▶ **Patente de invenção:** Um novo protocolo de comunicação entre dispositivos.
- ▶ **Modelo de utilidade:** Melhoria funcional em um teclado virtual.
- ▶ **Marca:** O nome "FatecApp" para um sistema de gestão acadêmica.
- ▶ **Desenho Industrial:** O design arredondado e colorido de um ícone de aplicativo.

▶ DIREITO AUTORAL - CONCEITOS

▶ Lei 9.610/98:

- ▶ Protege obras intelectuais criativas, inclusive softwares (art. 7º, XIX).
- ▶ Direitos morais e patrimoniais (arts. 22 a 27).
- ▶ Prazo: 70 anos após a morte do autor (art. 41).

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

- ▶ O **código-fonte** que você escreve em Java, Kotlin, Swift, Python, etc., é protegido como obra literária.
- ▶ O **manual do usuário** e a **documentação técnica** também são protegidos.
- ▶ Se você criar um **jogo**, a trilha sonora, os diálogos e os gráficos são protegidos por direito autoral.

- ▶ **PROTEÇÃO LEGAL - SOFTWARES (Lei 9.609/98)**
- ▶ **Lei 9.609/98 (Programas de Computador):**
- ▶ Equipara-se a obra literária (art. 2º).
- ▶ Proteção independente de registro, mas recomendável.
- ▶ Prazo: 50 anos (art. 2º, §2º).
- ▶ Direitos exclusivos do titular: utilizar, reproduzir, distribuir, modificar (art. 4º).
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
- ▶ O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) que é um software já está protegido automaticamente pela Lei 9.609/98.
- ▶ Se você for contratado por uma empresa, o código produzido pode ser de propriedade da empresa, salvo acordo em contrário (art. 5º).
- ▶ É permitido fazer **cópias de backup** do software (art. 6º).

Aula 05 - Propriedade intelectual - propriedade industrial, direito autoral, proteção legal



- ▶ **EXEMPLO DIDÁTICO 1 (APLICADO AO DSM)**
- ▶ **Cenário:** Um aluno da Fatec Registro cria um aplicativo de entregas chamado "EntregAqui" para seu TCC, com código em Kotlin (Android) e Swift (iOS).
- ▶ **Proteções aplicáveis:**
- ▶ **Código-fonte:** Direito Autoral (Lei 9.609/98) - proteção automática.
- ▶ **Nome "EntregAqui":** Marca (Lei 9.279/96, art. 122) - deve ser registrado no INPI.
- ▶ **Layout e ícones:** Direito Autoral (Lei 9.610/98) - como obra visual.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O aluno pode, após o TCC, comercializar o app com segurança jurídica, sabendo que seu código e marca estão protegidos.

- ▶ **EXEMPLO DIDÁTICO 2 (APLICADO AO DSM)**
- ▶ **Cenário:** Um grupo de desenvolvedores cria um algoritmo de Inteligência Artificial para prever falhas em equipamentos industriais, utilizando redes neurais.
- ▶ **Proteções aplicáveis:**
- ▶ **Algoritmo:** Pode ser patenteado como invenção (Lei 9.279/96, art. 8º) se atender a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
- ▶ **Código-fonte:** Direito Autoral (Lei 9.609/98).
- ▶ **Nome do sistema:** Marca registrada.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O grupo pode patentear o método e licenciar o software para indústrias, gerando receita com a inovação.

- ▶ **EXEMPLO DIDÁTICO 3 (APLICADO AO DSM)**
- ▶ **Cenário:** Um desenvolvedor cria um tema visual para sites (HTML, CSS, JavaScript) com animações exclusivas e uma identidade visual única.
- ▶ **Proteções aplicáveis:**
- ▶ **Código (HTML/CSS/JS):** Direito Autoral (Lei 9.609/98).
- ▶ **Design visual:** Direito Autoral (Lei 9.610/98).
- ▶ **Não protege:** A ideia de "tema para sites", apenas a expressão concreta.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O desenvolvedor pode vender o tema como produto digital, sabendo que sua criação está protegida contra cópias não autorizadas.

- ▶ **APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O TECNÓLOGO DSM (PARTE 1)**
- ▶ **No desenvolvimento de aplicativos mobile:**
- ▶ Proteger o código-fonte (Android/Kotlin, iOS/Swift).
- ▶ Registrar o nome do app como marca no INPI.
- ▶ Proteger os elementos visuais (ícones, telas, animações).
- ▶ Utilizar contratos de licenciamento para distribuição.
- ▶ **Em sistemas web:**
- ▶ Garantir que o backend (APIs, banco de dados) e frontend estejam protegidos.
- ▶ Respeitar licenças de frameworks e bibliotecas (ex.: GPL, MIT).
- ▶ Documentar a autoria do código.

- ▶ **APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O TECNÓLOGO DSM (PARTE 2)**
- ▶ **Em jogos digitais:**
- ▶ Proteger mecânicas (quando possível), roteiros, personagens, músicas e arte.
- ▶ Registrar o nome do jogo como marca.
- ▶ Utilizar contratos de cessão de direitos entre os membros da equipe.
- ▶ **Em soluções de IoT e embarcados:**
- ▶ Verificar possibilidade de patenteamento de firmware ou hardware.
- ▶ Proteger o código embarcado por direito autoral.
- ▶ **Em APIs e microsserviços:**
- ▶ Definir claramente os termos de uso.
- ▶ Utilizar licenças apropriadas para distribuição.

- ▶ **APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O TECNÓLOGO DSM (PARTE 3)**
- ▶ **No uso de bibliotecas e frameworks:**
- ▶ Respeitar as licenças de uso. Exemplo: GPL exige que o código derivado também seja aberto.
- ▶ MIT e Apache permitem uso comercial com atribuição.
- ▶ **Em trabalhos acadêmicos (TCC, projetos interdisciplinares):**
- ▶ Definir previamente a titularidade dos direitos entre os integrantes.
- ▶ Formalizar a cessão de direitos para a Fatec, se for o caso.
- ▶ Registrar o software no INPI para comprovar autoria.

- ▶ **APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O TECNÓLOGO DSM (PARTE 4)**
- ▶ **Na contratação por empresas:**
- ▶ Verificar cláusulas de cessão de direitos no contrato de trabalho.
- ▶ Entender que o código produzido durante o expediente pode ser da empresa (art. 5º da Lei 9.609/98).
- ▶ Negociar royalties ou participação em caso de criação relevante.
- ▶ **No empreendedorismo:**
- ▶ Registrar marcas e patentes antes de lançar o produto.
- ▶ Utilizar contratos de licenciamento para proteger o software.
- ▶ Buscar o INPI para registro de programa de computador (comprovação de autoria).

- ▶ **APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O TECNÓLOGO DSM (PARTE 1)**
- ▶ **No desenvolvimento de aplicativos mobile:**
- ▶ Proteger o código-fonte (Android/Kotlin, iOS/Swift).
- ▶ Registrar o nome do app como marca no INPI.
- ▶ Proteger os elementos visuais (ícones, telas, animações).
- ▶ Utilizar contratos de licenciamento para distribuição.
- ▶ **Em sistemas web:**
- ▶ Garantir que o backend (APIs, banco de dados) e frontend estejam protegidos.
- ▶ Respeitar licenças de frameworks e bibliotecas (ex.: GPL, MIT).
- ▶ Documentar a autoria do código.

▶ RESUMO PARCIAL

- ▶ Propriedade Intelectual = PI + DA.
- ▶ PI = INPI (patentes, marcas, desenhos).
- ▶ DA = Lei 9.610/98 (obras criativas, softwares).
- ▶ Softwares têm proteção especial (Lei 9.609/98).
- ▶ A proteção é automática, mas registros trazem segurança.
- ▶ O tecnólogo DSM deve aplicar esses conceitos no dia a dia do desenvolvimento.

- ▶ **PRINCIPAIS ARTIGOS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL**
- ▶ **Art. 5º, XXVII:** “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
Garante ao desenvolvedor o direito sobre seu código-fonte, impedindo que terceiros o utilizem, publiquem ou reproduzam sem autorização.

- ▶ **ARTIGOS - LEI 9.279/96 (PROPRIEDADE INDUSTRIAL)**
- ▶ **Art. 8º:** “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”
Art. 122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis.”
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
- ▶ Um novo método de criptografia pode ser patenteado.
- ▶ O nome de um sistema de gestão escolar pode ser registrado como marca.

- ▶ **ARTIGOS - LEI 9.610/98 (DIREITOS AUTORAIS)**

- ▶ **Art. 7º, XIX:** “São obras intelectuais protegidas os programas de computador.”

- Art. 41:** “Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.”

- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**

- O código-fonte desenvolvido pelo aluno é automaticamente protegido, mesmo sem registro, e seus herdeiros poderão explorá-lo por 70 anos após sua morte.

- ▶ **ARTIGOS - LEI 9.609/98 (PROGRAMAS DE COMPUTADOR)**

- ▶ **Art. 2º:** “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias.”

Art. 2º, §2º: “O prazo de proteção será de 50 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação.”

Art. 4º: “O titular do programa tem direitos exclusivos.”

- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**

O software desenvolvido no TCC ou em projetos da Fatec tem proteção legal por 50 anos, e o titular pode controlar sua distribuição, uso e modificação.

- ▶ **RESUMO FINAL (PENÚLTIMO SLIDE)**
- ▶ Propriedade Intelectual = Propriedade Industrial + Direito Autoral.
- ▶ PI: patentes (20 anos), marcas (10 anos, renováveis), desenhos.
- ▶ DA: obras literárias, artísticas, softwares (70 anos após morte do autor).
- ▶ Lei 9.609/98 é específica para softwares (50 anos).
- ▶ A proteção é automática, mas registros no INPI trazem segurança jurídica.
- ▶ O tecnólogo DSM deve saber proteger suas criações e respeitar direitos de terceiros.
- ▶ Aplicações práticas: apps, sistemas web, jogos, APIs, IoT.

- ▶ **RESUMO FINAL (ÚLTIMO SLIDE)**
- ▶ Conhecer as leis evita litígios e valoriza o trabalho do desenvolvedor.
- ▶ O tecnólogo deve atuar com ética e respeito aos direitos alheios.
- ▶ Use contratos, licenças (GPL, MIT, Apache) e registros adequados.
- ▶ A propriedade intelectual é um ativo valioso para o profissional de software.
- ▶ Proteger seu código, marca e design é essencial para o sucesso na carreira.
- ▶ A Fatec Registro forma tecnólogos preparados para inovar com responsabilidade legal.

Continue sendo um aluno de excelência!

- ▶ **GLOSSÁRIO (1/8)**
- ▶ **Propriedade Intelectual:** Direitos sobre criações da mente humana.
- ▶ **INPI:** Instituto Nacional da Propriedade Industrial - órgão responsável por registros de patentes, marcas e desenhos.
- ▶ **Patente:** Título de propriedade temporário (20 anos) sobre invenção ou modelo de utilidade.

- ▶ **GLOSSÁRIO (2/8)**
- ▶ **Marca:** Sinal distintivo visualmente perceptível que identifica produtos ou serviços.
- ▶ **Direito Autoral:** Direito do autor sobre sua obra criativa (literária, artística, científica).
- ▶ **Software:** Programa de computador, protegido como obra literária pela Lei 9.609/98.

- ▶ **GLOSSÁRIO (3/8)**
- ▶ **Licença:** Autorização de uso de obra ou software, com regras específicas (ex.: GPL, MIT).
- ▶ **Plágio:** Uso não autorizado de obra alheia, fazendo-a passar por própria.
- ▶ **Cessão de Direitos:** Transferência total ou parcial dos direitos autorais a terceiros.

- ▶ **GLOSSÁRIO (5/8)**
- ▶ **Aplicação Industrial:** Possibilidade de a invenção ser utilizada em algum setor produtivo.
- ▶ **Desenho Industrial:** Forma ornamental de um objeto, passível de registro no INPI.
- ▶ **Topografia de Circuitos:** Proteção sui generis para desenhos de chips eletrônicos.

- ▶ **GLOSSÁRIO (6/8)**
- ▶ **Lei 9.279/96:** Lei da Propriedade Industrial - regula patentes, marcas e desenhos.
- ▶ **Lei 9.610/98:** Lei dos Direitos Autorais - protege obras intelectuais.
- ▶ **Lei 9.609/98:** Lei do Software - proteção específica para programas de computador.

- ▶ **GLOSSÁRIO (7/8)**
- ▶ **Backup:** Cópia de segurança permitida pela Lei 9.609/98, art. 6º.
- ▶ **Royalties:** Pagamento ao titular pelo uso ou exploração da obra.
- ▶ **Contrato de Licenciamento:** Acordo que define como o software pode ser usado.

- ▶ **GLOSSÁRIO (8/8)**
- ▶ **TCC (Trabalho de Conclusão de Curso):** Projeto acadêmico que também pode ser protegido por PI.
- ▶ **Startup:** Empresa nascente que pode se beneficiar do registro de PI.
- ▶ **Open Source:** Código aberto, com licenças que permitem uso, modificação e distribuição.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 5º, XXVIII - CF:** “É assegurado, nos termos da lei, o direito de proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.”
- ▶ **Explicação:** Em obras coletivas (ex.: um software desenvolvido por uma equipe), cada membro tem direitos sobre sua contribuição individual.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
Em projetos em grupo (TCC, disciplinas), é importante formalizar a divisão de direitos autorais entre os integrantes para evitar conflitos futuros.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 5º, XXIX - CF:** “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”
- ▶ **Explicação:** A CF garante proteção temporária para invenções e marcas, visando o desenvolvimento tecnológico.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O tecnólogo que cria uma solução inovadora tem o direito de explorá-la comercialmente por um período, incentivando a inovação.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 8º - Lei 9.279/96:** “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”
- ▶ **Explicação:** Para obter uma patente, a invenção deve ser nova, não óbvia e ter utilidade prática.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
Um novo algoritmo de compressão de dados desenvolvido por um aluno pode ser patenteado se atender a esses requisitos.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 122 - Lei 9.279/96:** “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”
- ▶ **Explicação:** Qualquer sinal que identifique produtos ou serviços e seja visualmente perceptível pode ser registrado como marca.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O nome de um aplicativo, sistema web ou jogo pode ser registrado no INPI como marca, garantindo exclusividade de uso.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 2º - Lei 9.609/98:** “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos, observado o disposto nesta Lei.”
- ▶ **Explicação:** O software é protegido como uma obra literária, com os mesmos direitos autorais.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O código-fonte escrito pelos alunos é automaticamente protegido como uma obra literária, independentemente de registro.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 2º, §2º - Lei 9.609/98:** “O prazo de proteção de que trata o caput será de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou, na ausência desta, da criação.”
- ▶ **Explicação:** A proteção do software dura 50 anos a partir da publicação ou criação.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O software criado no TCC ficará protegido por 50 anos, garantindo exclusividade ao titular.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 4º - Lei 9.609/98:** “O titular dos direitos de autor de programa de computador é o único autorizado a praticar os atos a que se referem os incisos I a V do art. 2º, podendo autorizar ou proibir a utilização do programa.”
- ▶ **Explicação:** O titular tem direitos exclusivos sobre o software.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
O desenvolvedor pode controlar quem usa, copia, distribui ou modifica seu software.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Art. 41 - Lei 9.610/98:** “Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.”
- ▶ **Explicação:** O direito autoral sobre obras (incluindo software, como obra literária) dura 70 anos após a morte do autor.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**
Os herdeiros do desenvolvedor poderão explorar comercialmente o software por 70 anos após seu falecimento.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Vamos realizar um quis para recapitulação e fixação do conteúdo

Serão 12 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Pergunta 1

O que é Propriedade Intelectual?

- a) Conjunto de direitos sobre criações da mente humana, abrangendo patentes, marcas e direitos autorais.
- b) Apenas o direito sobre invenções patenteáveis.
- c) Somente o direito sobre marcas registradas.
- d) Direitos exclusivos sobre obras de arte.

▶ GABARITO 01

▶ Resposta: a)

Explicação: Propriedade Intelectual é o termo genérico que abrange a Propriedade Industrial (patentes, marcas, desenhos) e o Direito Autoral (obras literárias, artísticas, softwares).

Base legal: CF art. 5º, XXVII, XXVIII e XXIX; Lei 9.279/96 e Lei 9.610/98.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

O tecnólogo deve entender que seu software, sua marca e seu design são protegidos por diferentes modalidades da PI.

Pergunta 2

Qual lei específica protege programas de computador no Brasil?

- a) Lei 9.279/96
- b) Lei 9.610/98
- c) Lei 9.609/98
- d) Lei 8.666/93

▶ GABARITO 02

▶ Resposta: c)

Explicação: A Lei 9.609/98 é a legislação específica para proteção de programas de computador, equiparando-os a obras literárias.

Art. 1º transcrito: “Programa de computador é protegido pelos direitos autorais.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Todo código desenvolvido pelos alunos em qualquer linguagem (Java, Kotlin, Python, etc.) está automaticamente protegido por esta lei.

Pergunta 3

Qual é o órgão responsável pelo registro de patentes e marcas no Brasil?

- a) ANVISA
- b) INPI
- c) ABIN
- d) IBGE

▶ GABARITO 03

▶ Resposta: b)

Explicação: O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - é o órgão federal responsável pela concessão de patentes e registro de marcas, desenhos industriais e programas de computador.

Base legal: Lei 9.279/96, arts. 2º e 3º.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Se o tecnólogo criar um sistema inovador, deve buscar o INPI para registrar sua marca e, se for o caso, patentear o método ou algoritmo.

Pergunta 4

Qual é o prazo de proteção dos direitos autorais para obras em geral?

- a) 20 anos
- b) 50 anos
- c) 30 anos
- d) 70 anos após a morte do autor

▶ GABARITO 04

▶ Resposta: d)

Explicação: O art. 41 da Lei 9.610/98 estabelece que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte ao de seu falecimento.

Art. 41 transcrito: “Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

O código de um software feito por um aluno será protegido por 70 anos após sua morte, podendo ser explorado por seus herdeiros.

Pergunta 5

O que é uma marca, segundo a Lei 9.279/96?

- a) Sinal distintivo visualmente perceptível que identifica produtos ou serviços.
- b) Invenção patenteável com aplicação industrial.
- c) Obra literária protegida por direitos autorais.
- d) Desenho ornamental de um objeto.

▶ GABARITO 05

▶ Resposta: a)

Explicação: O art. 122 da Lei 9.279/96 define marca como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 122 transcrito: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

O nome de um aplicativo, sistema web ou jogo pode ser registrado como marca no INPI, garantindo exclusividade de uso comercial.

Pergunta 6

Qual o prazo de vigência de uma patente de invenção no Brasil?

- a) 10 anos
- b) 15 anos
- c) 20 anos
- d) 25 anos

▶ GABARITO 06

▶ Resposta: c)

Explicação: O art. 40 da Lei 9.279/96 estabelece que a patente de invenção vigorará por 20 anos e a de modelo de utilidade por 15 anos.

Art. 40 transcrito: “A patente de invenção vigorará por 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade por 15 (quinze) anos, contados da data de depósito.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Um novo algoritmo ou método de autenticação pode ser patenteado por 20 anos, garantindo exclusividade ao desenvolvedor.

Pergunta 7

Segundo a Lei 9.610/98, o que NÃO é protegido por direitos autorais?

- a) Livro
- b) Ideia
- c) Música
- d) Software

▶ GABARITO 07

▶ Resposta: b)

Explicação: O art. 8º da Lei 9.610/98 afirma que não são objeto de proteção as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos.

Art. 8º transcrito: “Não são objeto de proteção os fatos, ideias, teorias, conceitos, métodos, sistemas, projetos, planos e esquemas.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

A ideia de um aplicativo não é protegida; apenas sua implementação concreta (código, design, interface) é protegida.

Pergunta 8

Qual é a finalidade do registro de um programa de computador no INPI?

- a) Obter patente de invenção
- b) Proteger a marca do software
- c) Garantir a exclusividade por 70 anos
- d) Comprovar autoria e data de criação

▶ GABARITO 08

▶ Resposta: d)

Explicação: O registro de programa de computador no INPI não é obrigatório, mas serve como prova de autoria e data de criação, facilitando a defesa em casos de plágio.

Base legal: Lei 9.609/98, art. 2º, §2º.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Registrar o software do TCC no INPI pode ajudar em disputas judiciais, comprovando que você foi o primeiro a criar aquele código.

Pergunta 9

O que é cessão de direitos autorais?

- a) Transferência total ou parcial dos direitos patrimoniais do autor a terceiros.
- b) Cópia autorizada de uma obra para uso pessoal.
- c) Uso gratuito de uma obra em domínio público.
- d) Renúncia definitiva aos direitos morais do autor.

▶ GABARITO 09

▶ Resposta: a)

Explicação: A cessão de direitos é a transferência, total ou parcial, dos direitos patrimoniais do autor, conforme art. 50 da Lei 9.610/98.

Art. 50 transcrito: “A cessão total ou parcial dos direitos patrimoniais do autor será feita por escrito, sendo admitida a cessão de direitos sobre obra futura.”

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

Ao ser contratado por uma empresa, o tecnólogo pode ceder os direitos do código produzido à empresa, mediante contrato.

Pergunta 10

Qual a principal diferença entre Propriedade Industrial e Direito Autoral?

- a) Ambos protegem invenções tecnológicas.
- b) Ambos protegem obras artísticas.
- c) Propriedade Industrial protege invenções e marcas; Direito Autoral protege expressões criativas como obras e softwares.
- d) Não há diferença, são sinônimos.

▶ GABARITO 10

▶ Resposta: c)

Explicação: Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) protege invenções, marcas e desenhos, enquanto Direito Autoral (Lei 9.610/98 e 9.609/98) protege obras literárias, artísticas e programas de computador.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

O código é protegido por Direito Autoral, enquanto o nome do sistema é protegido por Propriedade Industrial (marca).

Pergunta 11

O que significa uma obra estar em domínio público?

- a) A obra está com todos os direitos reservados.
- b) A obra não está mais protegida por direitos autorais, podendo ser usada livremente.
- c) A obra está registrada como marca.
- d) A obra tem patente vigente.

- ▶ **GABARITO 11**

- ▶ **Resposta: b)**

Explicação: Após o prazo de proteção (70 anos após a morte do autor, art. 41 da Lei 9.610/98), a obra cai em domínio público, podendo ser utilizada livremente.

- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM:**

Softwares muito antigos podem ser usados livremente se estiverem em domínio público, sendo úte

Pergunta 12

Por que a propriedade intelectual é importante para o tecnólogo em Desenvolvimento de Software?

- a) Apenas para fins acadêmicos, sem aplicação prática.
- b) Não tem relevância para o mercado de trabalho.
- c) Somente para proteger marcas de empresas.
- d) Para garantir direitos sobre criações, evitar plágio e valorizar o trabalho.

▶ GABARITO 12

▶ Resposta: d)

Explicação: A PI protege o investimento em inovação, incentiva a criatividade, dá segurança jurídica e permite a monetização de criações.

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DSM:

O tecnólogo que domina a PI evita processos judiciais, valoriza seu trabalho e pode transformar suas ideias em negócios lucrativos.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

▶ ATIVIDADE PRÁTICA - CENÁRIO HIPOTÉTICO

- ▶ **Situação:** Uma startup formada por 4 alunos da Fatec Registro desenvolveu um sistema de gestão hospitalar chamado "HealthSys". O sistema possui:
- ▶ Código-fonte em Java (backend) e React Native (mobile)
- ▶ Nome "HealthSys" com logotipo exclusivo
- ▶ Um algoritmo inovador de triagem de pacientes baseado em IA
- ▶ Interface com design diferenciado (telas, ícones, animações)
- ▶ Documentação técnica e manual do usuário
- ▶ Eles pretendem comercializar o sistema para hospitais e clínicas.
- ▶ **Tarefa (em grupo de 3 a 5 alunos):**
Identifique quais tipos de proteção intelectual se aplicam a cada elemento do sistema e explique como a startup deve proceder para proteger integralmente sua criação.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

- ▶ **Questão 1:**
O código-fonte do sistema "HealthSys" é protegido por qual tipo de direito? Cite a lei aplicável.
- ▶ **Questão 2:**
O nome "HealthSys" e seu logotipo podem ser protegidos como quê? Qual órgão é responsável?
- ▶ **Questão 3:**
Explique detalhadamente como a startup deve proceder para garantir a proteção integral do sistema "HealthSys", mencionando:
 - ▶ As leis aplicáveis a cada elemento
 - ▶ O órgão responsável pelos registros
 - ▶ Os prazos de proteção
 - ▶ A importância de contratos entre os integrantes

Continue sendo um aluno de excelência

